

문서번호	안전감사팀-430
보존기간	년
결재일자	2021.09.13.
공개여부	공개

★담당자	안전감사팀장	본부장	사장
나감성	김영희	박진수	09/13 이근수
협 조			

- 생각은 공정하게 행동은 청렴하게 -

계약 절차 미준수 관련 자체감사 결과 보고

요 약

■ 감사 개요

- 대 상: 자가측정 업무 담당자
- 감사기간: 2021. 8. 9. ~ 2021. 8 13.(5일)

■ 감사 결과

- 감사결과

연번	구 분	처분	
		행정	신분
1	용역 계약 및 집행의 적정 여부	주의	훈계
2	용역 계약 상대자 재위탁 관련 사항	주의	-
3	부정당제재 여부 판단	-	-

- 신분상 조치: 훈계 1명(수련시설지원 기술5급 김기철)

계약 절차 미준수 관련 자체감사 결과 보고

안전감사팀-216(2021.08.04.) 관련하여 계약 절차 미준수 위반 사항에 대한 조사 실시 결과임.

I 감사 개요

- 기 간: 2021. 8. 9. ~ 2021. 8 13.(5일)
- 대 상: 공원수련관부
- 감사방법: 서류검토 및 대면·방문 점검
- 감 사 반
 - 반 장: 안전감사팀장 행정4급 김영희
 - 반 원: 감사담당자 기술4급 나갑성
- 조사내용
 - 용역 계약 및 집행의 적정 여부
 - 용역 계약 상대자 재위탁 관련 사항
 - 부정당제재 여부 판단

II 감사 결과

1. 감사결과 총괄

▣ 처분요구내역 총괄

(단위 : 건, 명, 천원)

행정상 조치				신분상 조치				재정상 조치		현지 조치	비고
계	시정	주의	권고 통보	계	징계	훈계	주의	계	금액		
2	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-

▣ 감사 총평

감사결과 중대한 과실 및 청렴의무 위반 비위는 발견되지 않았으나 담당자가 계약질서를 문란하게 한 사실이 확인되었으며, 유사한 사례가 재발하지 않도록 주의 조치가 필요함.

또한 계약 요청 시 관련 규정을 면밀히 검토하여 업무를 추진하도록 하고, 동일한 지적사항이 반복되면 강력한 처벌을 받을 수 있음을 전 부서에 사례를 전파하고 관련 법규에 대한 업무연찬이 필요함.

2. 감사 지적 사항

계약 내용

- 계약 명: 대기환경배출시설(보일러) 자가 측정 용역
- 계약내용: 대기환경보전법 제39조(자가측정)에 따라 청소년수련관 대기오염배출시설(이하, 보일러 3대)에 대하여 오염물질 측정을 실시하는 계약임
- 계약일자: 2021.07.16.
- 계약금액: 금 999,000원(금구신구만원)
- 계약의뢰자: **경원수련관부 기술5급 김재철**
- 계약담당자: 경영기획실 행정5급 김형노
- 계약상대자: (주)대동환경

▣ 용역 계약 및 집행의 적정 여부

○ 업무 개요

「대기환경보전법」 제39조 및 동법 시행규칙 제52조에 따라 담당자는 대기환경 자가측정 결과를 기록·보존하고, 자가측정결과를 “반기별 자기측정 결과보고서”에 배출구별 자가측정 기록 사본을 첨부하여 상반기 측정결과는 7월 31일까지, 하반기 측정결과는 다음해 1월 31일까지 과천시청 환경위생과로 제출하도록 되어 있다.

○ 관계 법령 및 판단 기준

「대기환경보전법」 제39조제3항에 따르면 사업자는 「대기환경보전법」 제39조 제1항에 따라 측정된 결과를 환경부령으로 정하는 바에 따라 환경부장관 또는 시·도지사에게 제출하여야 한다.

그리고 동법 시행규칙 제52조 제3항에 따르면 사업자는 「대기환경보전법」 제39조 제3항에 따라 같은 조 제1항에 따른 측정결과를 다음 각 호의 구분에 따라 별지 제21호서식의 반기별 자가측정 결과보고서에 배출구별 자가측정 기록 사본을 첨부하여 유역환경청장, 지방환경청장, 수도권대기환경청장 또는 시·도지사에게 제출해야 한다.

또한 처분규정을 보면 자가측정결과 미제출 시 동법 제94조 제8항에 의거 불이행시 200만원이하의 과태료를 부과하도록 되어 있다.

따라서 “반기별 자가측정 결과보고서” 는 자가측정 후 상반기 측정결과는 7월 31일까지 과천시청에 제출하면 되도록 되어 있다.

그런데도 자가측정 업무 담당자는 상반기 자가측정 기한을 넘기면 과태료 처분을 받을 것으로 판단하고 2018년 최초 배출시설설치 신고대행 했던 거래업체 주식회사대동환경에 급히 의뢰하여 계약 체결 없이 6월30일에 시료채취를 하게 하였다. 이후 7월6일 자가측정에 대한 내부결재(시설관리부-2173)를 득한 후 계약부서에 계약요청을 하였다

그 결과 예산집행품의 절차 사항인 품의→계약요청→계약체결→계약이행→검사→대가지급의 회계 절차를 무시하고 업체에게 선검사를 요청하여 건전한 계약질서를 문란하게 한 사실이 있다.

○ 조치할 사항

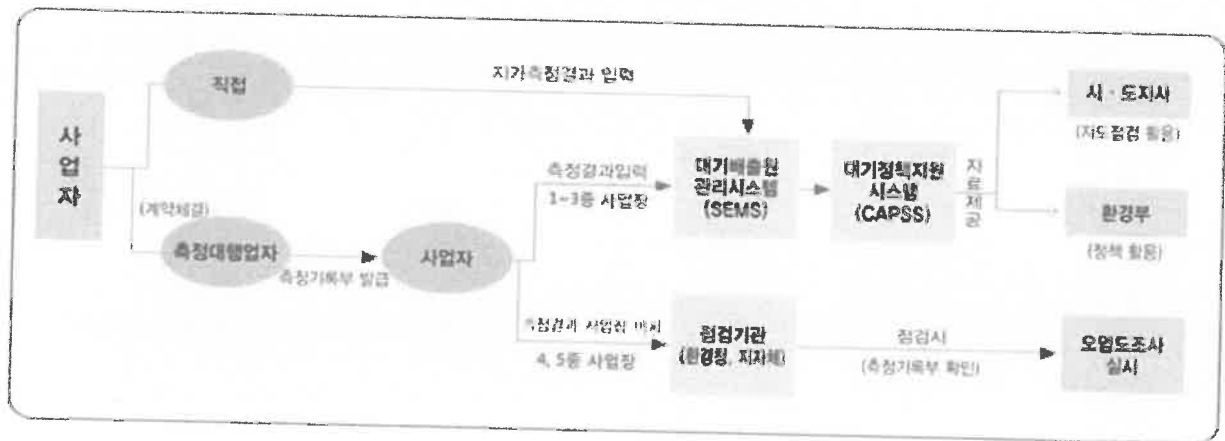
앞으로는 예산집행품의 절차 등을 위반하여 계약 체결 전 선시공 하는 일이 없도록 하고, 향후에는 동일 사례가 발생하지 않도록 계약절차 등 업무에 만전을 기하여 주기기 바라며, 수련관시설TF팀 기술5급 김재철에게 '훈계' 조치함

■ 용역 계약 상대자 재위탁 관련 사항

○ 대기배출시설 자가측정 제도

대기배출시설 4~5종사업장은 2020년 하반기 자가측정 분부터 자가측정 결과보고서 제출대상(대기환경보전법 개정, 2020.5.27.)이고, 자가측정 처리 흐름도는 [표1], 공사 자가측정 사업장은 [표2]와 같다.

[표 1] 자가측정 처리 흐름도



자료: 환경부

[표 2] 공사 자가측정 사업장

구 분	4종 ¹⁾	5종 ²⁾	비고
대기배출사업장	시민회관	청소년수련관	

○ 관계 법령 및 판단 기준

「대기환경보전법」 제39조 제1항 따르면 사업자가 그 배출시설을 운영할 때에는 나오는 오염물질을 자가측정하거나 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제16조에 따른 측정대행업자에게 측정하게 하여 그 결과를 사실대로 기록하고, 환경부령으로 정하는 바에 따라 보존하여야 한다.

그리고 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제18조 2항 측정대행업자는 측정대행에 관한 계약을 체결한 경우에는 재위탁하거나 재위탁을 받아서는 아니 된다. (신설 2020. 3. 31.) 고 규정하고 있다.

1) 먼지·황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 2톤 이상 10톤 미만인 대기배출사업장

2) 먼지·황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 2톤 미만인 대기배출사업장

‘대기환경배출시설(보일러) 자가 측정 용역’에 대한 재위탁 여부를 조사한 결과 공사와 계약한 대동환경은 환경컨설팅으로 직접 자가측정대행이 불가능(자가측정대행업 미등록 업체)하여 측정을 할 수 있는 자가특정대행업으로 등록된 인수환경주식회사에게 청소년수련관 자가측정업무를 [표3]과 같이 처리하였다.

[표 3] 자가측정 결과서

구분	사업자	소재지	업 태	비고
계약상대자	주식회사 대동환경	경기도 안양시 동안구 시민대로 267	환경컨설팅 ³⁾ , 대기오염처리시설 관리 대행업	
용역수행 (측정분석업체)	인수환경 주식회사	경기도 안양시 동안구 홍안대로 427번길 16	자가측정대행업 ⁴⁾	

이 과정은 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제18조 측정 대행업자가 측정대행에 관한 계약을 재위탁하였다고 보기는 어렵다.

다만, 공사는 자가측정을 전문업체에 위탁하는 경우 대기분야 측정대행업체로 등록된 업체와 계약을 하여야 함에도 7월 16일에 ‘대기환경배출시설(보일러) 자가 측정 용역’건에 대해 측정대행업체가 아닌 주식회사 대동환경과 계약하였다.

○ 조치할 사항

앞으로는 회계팀은 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 등을 숙지하여 오염물질을 직접 측정하는 자가측정대행업과 계약하여 주기 바람

※ 붙임1. '20.12월 기준 전국 측정대행업 현황(환경부 자료)

■ 부정당제재 여부 판단

○ 부정당업자 ‘입찰참가자격제한’ 제도

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제31조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한) 1항 지방자치단체의 장은 경쟁의 공정한 집행 또는 계약의 적정한 이행을 해칠 우려가 있는 자나 제6조의2에 따른 청렴서약서의 내용을 위반한 자, 그 밖에 입찰에 참가시키는

3) 환경컨설팅회사: 국내외 환경 관련 규제에 대한 조사, 분석, 상담 및 정보 제공. 환경관련 등록 및 인·허가 등 환경행정절차에 대한 상담, 정보제공. 사업장과 각종 시설의 입지 및 건설, 운영관리 등과 관련된 환경규제에 대한 진단 및 조사 등(근거법률: 환경기술 및 환경산업지원법 제16조의4 제1항)

4) 환경오염측정대행업: 대기오염물질, 다중이용시설 등의 실내공간오염물질, 악취, 수질오염물질 또는 소음, 진동의 측정업무를 대행하는 영업(근거법률: 환경분야 시험, 검사 등에 관한 법률 제16조 제1항)

것이 부적합하다고 인정되는 자(이하 "부정당업자"라 한다)에 대하여는 대통령령으로 정하는 바에 따라 2년 이내의 범위에서 입찰 참가자격을 제한하는 제도임.

○ 관계 법령 및 판단 기준

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제31조 부정당업자의 입찰 참가자격 제한 경쟁의 공정한 집행 또는 계약의 적정한 이행을 해칠 우려가 있는 자나 제6조의2에 따른 청렴서약서의 내용을 위반한 자, 그 밖에 입찰에 참가시키는 것이 부적합하다고 인정되는 자에게 입찰참가자격제한을 하도록 되어있다.

공사와 계약체결한 '대기환경배출시설(보일러) 자가 측정 용역'건에 대하여 주식회사 대동환경은 공사와 신의성실에 의해 계약하고 수행하여야 함에도 자가측정대행업 면허를 보유하지 않고 계약한 사실이 있다.

이에 대하여 실효성 있고 효과적인 제재가 가능한지 계약 서류를 검토한 결과 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제31조 부정당업자의 입찰 참가자격 제한에 대한 사항은 계약서에 명시하지 않아 제한은 어렵다고 판단되며, 계약내용을 기준으로만 계약위반 여부를 검토한 결과 계약 부속서류 중 청렴서약서[표4] 내용을 개별로 위반여부를 검토한 결과 위반사항은 없었다.

[표 4] 청렴서약서

청렴서약서 내용	위반 여부
① 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다	×
② 입찰, 계약체결 및 계약이행 과정에서 관계공무원에게 직, 간접적으로 금품, 향응 등의 부당한 이익을 제공하지 않습니다.	×
③ 입찰, 계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계공무원에게 금품, 향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 당해 계약의 전부 또는 일부계약을 해제 또는 해지하여도 감수하겠으며, 민.형사상 이의를 제기하지 않습니다.	×
④ 회사 임,직원이 관계 공무원에게 금품, 향응 등을 제공하거나 담합등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의	×

불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

또한 수의계약서 배제사유[표5]에 해당되면 계약의 해제·해지 및 부정당업자 제재 처분을 받을 수 있으므로 해당사유가 되는지를 개별로 검토한 결과 위반사항은 없었다.

[표 5] 수의계약서 배제사유

배제 사유	해당 여부
① 견적서 제출 마감일 현재 부도·파산·해산·영업정지 등이 확정된 경우	×
② 입찰참가자격 제한기간 중에 있는 자(법 제31조 제5항에 해당되는 경우 예외)	×
③ 견적서 제출 마감일을 기준으로 법 제31조 또는 다른 법령에 따라 부실이행, 담합행위, 입찰·계약 서류의 허위·위조 제출, 입찰·낙찰·계약이행 관련 뇌물 제공으로 부정당업자 제재 처분을 받고 그 종료일로부터 6개월이 지나지 아니한 자(법 제31조 제5항에 해당되는 경우 예외)	×
④ 공사 또는 기술용역의 경우 기술자 보유현황이 관련법령에 따른 업종등록 기준에 미달하는 자	×
⑤ 견적서 제출 마감일 기준 최근 3개월 이내에 해당 지방자치단체의 입찰·계약 및 그 이행과 관련하여 10일 이상 지연배상금 부과, 정당한 이행명령 거부, 불법하도급, 5회 이상 하자보수 또는 물의를 일으키는 등 신용이 떨어져 계약 체결이 곤란하다고 판단되는 자	×
⑥ 견적서 제출 마감일 기준 최근 3개월 이내에 해당 지방자치단체와의 계약 및 그 이행과 관련하여 정당한 이유 없이 계약에 응하지 아니하거나 포기서를 제출한 사실이 있는 자	×
⑦ 수의계약 체결일 현재 법 제33조에 해당하는 자 1. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원의 배우자인 사업자(법인은 대표자) 2. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원(배우자 포함)의 직계 존·비속인 사업자 3. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원이 자본금 총액의 50%이상을 소유한 자 4. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원 가족(배우자, 직계존·비속)의 합산금액이 자본금 총액의 50% 이상을 소유한 사업자 5. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원 소유업체의 계열회사 등	×
⑧ 발주기관이 제한한 자격요건 등을 충족하지 아니한 자	×

⑨ 그밖에 계약담당자가 계약이행능력이 없다고 판단되는 명백한 증거가 있는 자	×
⑩ 재난복구공사(용역)의 경우 결격여부 심사일 현재 계약금액 5천만 원 이상 해당 업종 관급공사 또는 계약금액 2천만 원 이상 관급용역이 3건 이상인 자	×

○ 조치할 사항

측정대행과 관련된 계약은 사인간(측정의뢰인, 측정대행업자)의 계약으로 청렴서약서 내용, 수의계약서 배제사유를 위반하였다고 보기는 어려우므로 법령의 취지 등을 고려하여 입찰참가자격제한 및 계약을 해제 또는 해지를 할 수는 없다고 판단됨.

III 조치 계획

○ 신분상 조치 : 1명

처분 번호	건 명	신분상 조치	비고
1	용역 계약 및 집행의 적정 여부	수단	

○ 재발방지 대책

- 전부서에 감사결과 통보
- 재발 방지를 위해 같은 사례가 재발되지 않도록 각부서는 업무연찬과 각별한 주의 촉구

붙임

1. '20. 12월 기준 전국 측정대행업 현황(환경부) 1부.
2. 계약 절차 미준수 관련 진행상황 동향보고(경영기획실) 1부.
3. 확인서(김재철) 1부.
4. 훈계장(김재철) 1부.